

Entre les soussignés :

1. Le Maître d'Ouvrage

Association PROMES – Programme CERES

Adresse : Lot 05040 AB/0220 Ankofafalahy, BP 1388 Andranomiadiloha

Représentée par : **Caroline Vincens de Tapol**

Ci-après dénommé « **le Maître d'Ouvrage** »

Et

2. Le Maître d'Œuvre

Bureau d'Etudes : Valeur Résilience du Bâtiment (TRANO RAITRA)

Adresse : Ambozontany FAIANARANTSOA

NIF : 701 897 8290

STAT : 74909 21 2024 0 01003

Gérant : VAHITRINIAINA Bernard Davidson Christian

Contact : 034 28 064 40/ 034 84 209 59

E-mail : tranoraitra@gmail.com

Ci-après dénommée « **Maître d'Œuvre** »

ARTICLE 1 – OBJET DU CONTRAT

Le présent contrat a pour objet de confier au **Maître d'œuvre une mission de maîtrise d'œuvre complète** relative au **projet de rénovation d'un bâtiment à usage d'internat**, dans le cadre d'un nouveau projet éducatif porté par l'Association PROMES nommé Projet Pestalozzi sur le même site que le Programme CERES sis à Andranomiadiloha-Ankofafalahy- FIANARANTSOA.

L'Entreprise s'engage à réaliser toutes les prestations prévues, dans les règles de l'art et selon les normes en vigueur à Madagascar.

ARTICLE 2 – DESCRIPTION DES PRESTATIONS

1- Réaménagements concernés :

- Construction des sanitaires, des points (puits) d'eau et de buanderie (raccordement pour brancher des machines à laver de linge) ;
- Réhabilitation de salle de classe existant en dortoirs d'internats ;
- Création château d'eau ;
- Couvertures préau existant en espace réfectoire avec ajout d'un étage supplémentaire (R+1) au-dessus ;
- Rénovation intérieur et extérieur de l'Internat d'Excellence.

2- Prestation à réaliser

Elaboration des :

- Plans complets : fondation, distribution, coupe transversale, et quatre façades ;
- Plans de ferrailage ;
- Plans d'assainissement et de raccordement aux tuyauteries ;
- Devis quantitatif et estimatif ;
- Modélisation et rendus 3D réalistes ;

Programme CERES /Association PROMES

LOT 05040 AB / 0220 Andranomiadiloha Ankofafalahy – 301 FIANARANTSOA - Tél : 034 27 509 73 - BP 1388

NIF : 4000 232 696 STAT : 88991 11 2013 0 03715

- Mémoires techniques ;
- Fiche technique du projet ;
- Planning d'exécution des travaux ;
- Le cahier des clauses administratives générales (norme AFNOR NF P03-001 ci-après dénommé « CCAG », édition décembre 2000), pièce non jointe au marché.

ARTICLE 3 – MONTANT DU MARCHÉ

Le montant total du marché est arrêté à la somme de : **2 770 000 Ariary TTC**
(Deux millions sept cent soixante-dix mille ariary)

ARTICLE 4 – DÉLAI D'EXÉCUTION

Le délai contractuel d'exécution est de :

- Trois semaines.

Le délai prend effet :

- La date de démarrage est prévue à partir du 23 février jusqu'au 09 Mars 2026.

ARTICLE 5 – MODALITÉS DE PAIEMENT

Le paiement se divise en deux tranches :

- **35 %** : A la signature du contrat, soit **969 500 Ar** (*Proforma en appui*).
- **65 %** : A la livraison de la prestation, soit **1 800 500 Ar** (*Facture en appui*).

Mode de paiement : virement bancaire sur le compte BOA

N° : 00009 02000 23212210003 74 BOA au nom de VAHITRINIAINA Bernard Davidson Christian
Aucun paiement anticipé ne sera effectué sans signature du contrat.

ARTICLE 6 – OBLIGATIONS DU PRESTATAIRE

Le Prestataire s'engage à :

- Fournir le personnel qualifié nécessaire ;
- Exécuter les travaux conformément aux descriptions de la prestation ;
- Respecter les délais de livraison de prestation convenus ;
- Maintenir des échanges réguliers entre le maître d'ouvrage et le responsable administratif et logistique du programme CERES – PROMES afin de faciliter les changements souhaités ;
- Informer le client sur chaque étape d'avancement de l'étude ;
- Présence lors de la visite des lieux des entreprises et au début de l'installation de chantier.

ARTICLE 7 – OBLIGATIONS DU MAÎTRE D'OUVRAGE

Le Maître d'Ouvrage s'engage à :

- Mettre le site à disposition dans les délais selon la demande de prestataire ;
- Faciliter l'accès aux endroits concernés par l'étude ;

- Effectuer les paiements conformément à l'article 5 ;
- Être disponible et réactif aux échanges et demandes d'avis fait par le prestataire ;
- Valider par écrit toute modification ou demande supplémentaire.

ARTICLE 8 – RÉCEPTION DES TRAVAUX

1. Reception prestation

Elle se déroule à la fin des études, en présence des deux parties. Si des corrections sont nécessaires, le prestataire dispose d'un délai de trois jours pour effectuer les modifications requises. Un Procès-Verbal (PV) sera ensuite rédigé et signé.

2. Période de prolongement de la prestation :

Les deux parties conviennent que la prestation peut être prolongée d'un commun accord. Dans ce cas, un avenant au contrat initial sera établi, précisant les modalités du prolongement ainsi que le coût supplémentaire associé.

ARTICLE 9 – AUTRES CONDITIONS

- En cas de non-respect du délai contractuel (hors cas de force majeure) une pénalité de : 0,1 % du montant du marché par jour de retard
- Le contrat peut être résilié pour :
 - Non-respect des obligations contractuelles ;
 - Abandon de l'étude ;
 - Absence de paiement selon les échéances convenues ;
- Toute résiliation fera l'objet d'un procès-verbal.
- En cas de différend, les deux parties rechercheront une solution à l'amiable.

ARTICLE 10 – ENGAGEMENT POUR LA PROTECTION CONTRE LES ABUS

Le Programme CERES de l'Association PROMES ne tolère aucune forme d'abus ni de violence. Le prestataire s'engage à ne commettre aucun acte de violence, d'exploitation, d'abus ou de harcèlement envers ses employés, ses partenaires, les employés ou bénéficiaires du Programme CERES.

Le Programme CERES s'inscrit dans le cadre des textes suivants :

- *Convention des Nations Unies relative aux Droits de l'Enfant (1989) ;*
- *Convention OIT n°182 sur les pires formes de travail des enfants (1999) ;*
- *Convention OIT n°138 sur l'âge minimum (1973) ;*
- *Loi malgache n°2007-023 du 20 août 2007 sur les droits et la protection des enfants ;*
- *Loi n°2003-044 portant Code du Travail ;*

Programme CERES /Association PROMES

LOT 05040 AB / 0220 Andranomadihloha Ankofafalahy – 301 FIANARANTSOA - Tél : 034 27 509 73 - BP 1388

NIF : 4000 232 696 STAT : 88991 11 2013 0 03715

- *Décret n°2007-563 relatif au travail des enfants ;*
- *Loi n°2019-008 relative à la lutte contre les violences basées sur le genre.*

L'Entreprise s'engage à respecter strictement ces dispositions.

Etabli en deux exemplaires suivis de la mention : « **lu et accepté** » pour le Maître d'œuvre.

Fait à Fianarantsoa le.....

Le Maître d'ouvrage

Caroline VINCENS DE TAPOL
Directrice du Programme CERES
Association PROMES

**Le Représentant du Maître
d'ouvrage**

**RAHERINIAINA Jean
Népomucène**
Responsable Administratif et
Logistique du Programme CERES

Le Maître d'Œuvre

Bureau d'Etude **TRANO RAITRA**
VAHITRINIAINA Bernard
Davidson Christian



PROGRAMME
CERES
ASSOCIATION PROMES

Programme CERES /Association PROMES

LOT 05040 AB / 0220 Andranomadihloha Ankofafalahy – 301 FIANARANTSOA - Tél : 034 27 509 73 - BP 1388

NIF : 4000 232 696 STAT : 88991 11 2013 0 03715